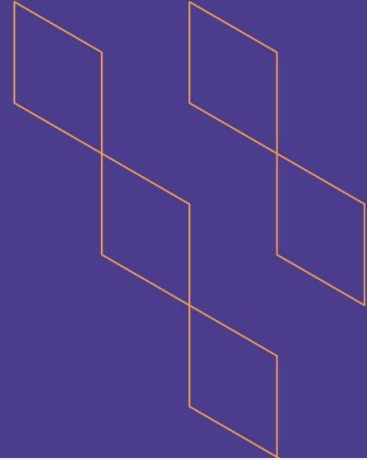




T-١٠٤

٢٠٢٢

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: التدريبات القانونية ٢ (الاختصاص التجاري)
رمز المقرر: ٢-٢٠٠٣٨١٤
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: ١-١١-١٤٤٣هـ



الصفحة	المحتوى
٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٣	١. الوصف العام للمقرر
٣	٢. الهدف الرئيس للمقرر
٣	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
٤	ج. موضوعات المقرر
٤	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	هـ. مصادر التعلم والمرافق
٥	١. قائمة المراجع ومصادر التعلم
٥	٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة
٥	و. تقويم جودة المقرر
٥	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
١. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
٢. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		✓	متطلب مسار		
ب. إجباري		اختياري		✓					
٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					السنة الأولى المستوى الثاني				
٤. الوصف العام للمقرر يتضمن المقرر التركيز على تطبيق المهارات التي اكتسبها الطالب من خلال البناء المعرفي والمهاري للقضايا التجارية بصورة سليمة، وذلك لمسائل اختصاص القضاء التجاري وصياغة صفح الدعوى والعرائض، وكيفية المرافعة وكتابة المذكرات الدفاعية، وصياغة العقود التجارية، واجراء التحقيقات التجارية، وتطبيقات عملية على ما تم دراسته لغرض التأهيل لسوق العمل القانوني.									
٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)									
٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)									

٧. الهدف الرئيس للمقرر

- الالمام بشروط رفع الدعوى أمام المحاكم التجارية والدفع الإجرائية والموضوعية والطلبات وتطبيق كيفية كتابة عريضة الدعوى.
- اكتساب المعرفة باختصاص المحاكم التجارية وكيفية تحرير مذكرات الاتهام والدفاع.
- تنمية مهارة الطلاب والطالبات وتعريفهم بالأصول القانونية لكيفية صياغة العقود التجارية وأركانها وشروط صحتها، وأنواعها وكيفية تحريرها عقودها، وتوضيح أهم أحكام وإجراءات الصياغة بشتى أنواعها. إعطاء الطالب تصور واضح عن ماهية العقد التجاري وشروط العقد وأركانه وأنواعه وكيفية تحرير العقد.
- تنفيذ واجبات تدريبية تتعلق بكيفية صياغة كتابة نماذج الشكاوى والطلبات والتظلمات كواجب وتقديم استشارات قانونية افتراضية.
- التدريب التطبيقي على السوابق القضائية والمبادئ القانونية بشكل خاص لتعميق المعلومات الأكاديمية وصل الطلاب لسوق العمل.
- التعرف على الأحكام القضائية وطرق الطعن وكيفية إعداد الطعن على الحكم.
- المحاكاة الصورية في قاعة المحاكمة الصورية ان وجدت لقضايا مختارة من مدونة الأحكام القضائية.

١. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	٣٠ ساعة (٢٠ × ١٥ أسبوع)	١٠٠%
٢	التعليم الإلكتروني	-	-
٣	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
٤	التعليم عن بعد	-	-

٢. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	١٥ ساعة	٥٠%
٢	معمل أو إستوديو	-	-
٣	ميداني	-	-
٤	دروس إضافية	-	-
٥	أخرى (المحكمة الصورية والتطبيقات العملية)	١٥ ساعة	٥٠%
	الإجمالي	٣٠	١٠٠%

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.1	الامام بالمفاهيم والمبادئ الأساسية للاختصاص التجاري واستيعاب فروع ومجالات الأنظمة التجارية.	١ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	• نماذج تدريبية • ملف انجاز • تقييم الواجبات • تقييم التكاليفات
1.2	أن يعرف الطالب اختصاص القضاء التجاري وصياغة صحف وعرائض الدعاوى، والطعن على الأحكام.	٢ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	• نماذج تدريبية • ملف انجاز • تقييم الواجبات • تقييم التكاليفات
1.3	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين العقود التجارية والمدنية والادارية، وتقسيم كل منهما.	٣ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	• نماذج تدريبية • ملف انجاز • تقييم الواجبات • تقييم التكاليفات
١.٤	أن يتعرف الطالب على كيفية صياغة المذكرات القانونية، والتعرف على المشكلات العملية للعقود التجارية.	٤ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	• نماذج تدريبية • ملف انجاز • تقييم الواجبات • تقييم التكاليفات
2.0	المهارات			
2.1	اكتساب مهارة صياغة العقود والتقارير والمذكرات وكافة الوثائق القانونية الأخرى المرتبطة بالمسائل التجارية، ومعرفة سبل حل مشكلاتها الشرعية والنظامية.	١م	• العصف الذهني	• نماذج تدريبية • ملف انجاز • واجبا وتكليف • فردي وجماعي • تقييم التكليف • المشاركة
2.2	المقارنة ا بين القوانين المقارنة بما يخص الأحكام القضائية في	٢م	المُحاضرات في بيئة تدريبية	• نماذج تدريبية • ملف انجاز • تقييم الواجبات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	الدعوى التجارية.			• تقييم التكاليف
٢.٣				
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يُقدم الطالب طرقاً ق ١ حديثّة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمُقرر.		المُحاضرات في بيئة تدريبية	• بطاقة الملاحظات • نماذج تدريبية • ملف انجاز • تقييم الواجبات • تقييم التكاليف
3.2	تكييف الوقائع التكيف القانوني المناسب	ق ٣	العمل الجماعي	• نماذج تدريبية • ملف انجاز • تقييم الواجبات • تقييم التكاليف

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريبية المتوقعة
١	مقدمة عامة عن المقرر: أهمية دراسة موضوعات التدريب الأهداف والخطة المرسومة وموضوعاته والنظام القضائي التجاري	٢
٢	قواعد الاختصاص للمحاكم التجارية	٢
٣	صياغة وتحرير صحيفة الدعوى (الدعاية - موضوع الدعوى - الأسانيد القانونية- الطلبات العارضة - طلبات التدخل والادخال)	٢
٤	أنواع الدفوع التجارية - صياغة التظلمات والشكاوى	٢
٥	صياغة وتحرير صحيفة الدعوى (صياغة التظلمات والشكاوى - صياغة صحف الدعاوى والعرائض - كتابة وصياغة مذكرات الدفاع).	٢
٦	كيفية المثول أمام المحكمة التجارية- توجيه الطلبات - الرد على الدفوع -	٢
٧	دور المحامي في المرافعة - فن المرافعة الشفوية والمكتوبة - تجميع مستندات الدعوى وتقديمها)	٢
٨	صدور الأحكام القضائية - الإجراءات الشكلية - الحثيات - المنطوق	٢

٩	أنواع الأحكام (استخلاص الحكم للطعن عليه – كيفية التعرف على الثغرات	٢
١٠	طرق الاعتراض على الاحكام التجارية العادية وغير العادية	٢
١١	اعداد صحف وعرائض الطعن في الأحكام – نماذج صياغة الطعن – نماذج صياغة التماس اعادة النظر	٢
١٢	مهارات الصياغة القانونية العقود التجارية	٢
١٣	دراسات تطبيقية قضائية من مدونة الأحكام القضائية للآتي: القضية الأولى: تنازع تجاري لمنع التعدي عن براءة اختراع القضية الثانية: تنازع تجاري للشروط المطلوبة لإجراء الإفلاس طلب للمدين للتسوية الوقائية القضية الثالثة: تنازع تجاري عدم وجود أصول وتدفقات نقدية يؤثر على فناعة المحكمة لإثبات واقعة إمكانية استمرار نشاط المدين في إعادة التنظيم المالي القضية الرابعة: تنازع تجاري بين الشركاء والشركة	٢
١٤	دراسات تطبيقية قضائية من مدونة الأحكام القضائية للآتي: القضية الخامسة: تنازع تجاري لمسؤولية الناقل عن البضائع المنقولة القضية السادسة: تنازع تجاري للشركات التجارية عن الاندماج أو الاستحواذ القضية السابعة: تنازع تجاري تصفية شركة مساهمة عامة نتيجة صدور حكم قضائي القضية الثامنة: تنازع تجاري عن الأوراق التجارية	٢
١٥	دراسات تطبيقية قضائية من مدونة الأحكام القضائية للآتي: القضية التاسعة: تنازع تجاري الرهن التجاري القضية العاشرة: تنازع تجاري لعلامة تجارية القضية الحادية عشرة: تنازع تجاري عن اكتساب صفة التاجر القضية الثانية عشرة: تنازع تجاري صياغة معيبة للعقد التجاري واستقلال شرط التحكيم المدرج فيه	٢
٣٠	المجموع	

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات منذ بداية الفصل الدراسي إلى نهايته	مستمر	١٠٠%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

• صياغة صحف الدعوى للمستشار الدكتور معوض عبد التواب • المدونات القضائية الخاصة بالمحكمة التجارية • مجموعة الأحكام القضائية. • مدونة الأحكام القضائية • الأحكام التجارية الصادرة عن الدوائر التجارية بالمحكمة العليا.	المرجع الرئيس للمقرر
• النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية المكمل له واللوائح والمراسيم والأوامر الملكية السامية والقرارات الوزارية. • نظام الوكالات التجارية • نظام المحكمة التجارية. • نظام الأوراق التجارية • نظام الإفلاس.	المراجع المساندة
المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com	المصادر الإلكترونية
	أخرى

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب	نماذج - تقارير تدريب - تسليم أعمال فصلية - تسليم ملف انجاز
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	١٤
تاريخ الجلسة	١١-١-١٤٤٣هـ